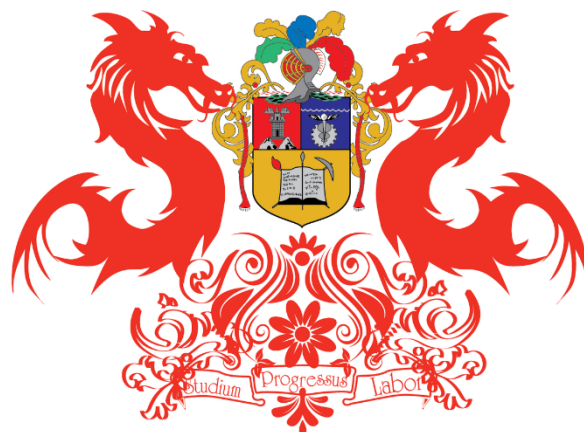


UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ



REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO USFQ

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

La UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ es una Institución de Educación Superior Particular, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía académica, administrativa y económica, sin fines de lucro, cuyo objeto principal es formar individuos librepensadores, innovadores, creativos, emprendedores en el marco de las Artes Liberales y bajo sus principios fundacionales.

Tiene domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito y tiene una sede matriz que funciona en su campus principal, una extensión en el Archipiélago de Galápagos y centros de investigación en otros lugares del país. En conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), podrá tener en el futuro otros establecimientos.

Para cumplir con su misión, cuenta con autoridades ejecutivas y académicas, personal académico y personal docente, personal directivo, personal administrativo y prestadores de servicios en general. Para efectos de esta norma interna, se utilizará “UNIVERSIDAD” o “USFQ” para referirse al empleador y “EMPLEADO”, “EMPLEADOS”, “COLABORADOR” o “PERSONAL” para designar a quienes prestan sus servicios a favor de la USFQ, puede ser bajo relación laboral o bajo régimen general civil.

Se entenderán formar parte integrante del presente Reglamento: las disposiciones del Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, así como todas las leyes que modifiquen y complementen las citadas anteriormente y aquellas que se dicten con posterioridad a la entrada en vigencia del presente Reglamento.

Las normas contenidas en este Reglamento tienen por objeto fundamental el respeto mutuo y el correcto desenvolvimiento de quienes prestan sus servicios bajo régimen de relación de dependencia, minimizar los riesgos, organizar eficientemente las actividades, fomentar el bienestar manteniendo un ambiente de trabajo sano y digno entre todos los miembros de la USFQ, cualesquiera sean sus funciones y el lugar en que estas se desempeñen. Este reglamento se aplicará para todos los trabajadores de la USFQ independientemente del tipo de contrato de trabajo escogido o de la modalidad en la que presten sus servicios (presencial, virtual, híbrida o teletrabajo).

La organización, dirección, administración y fijación de políticas internas y materias relativas al personal, son facultades exclusivas de las autoridades internas conforme la competencia específica de cada uno, siendo el Rector el representante legal y como tal el único autorizado para celebrar o finiquitar contratos de trabajo.

CAPÍTULO II

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.- ÁMBITO.- El presente Reglamento contiene y regula las obligaciones, prohibiciones y condiciones de trabajo a que debe ceñirse el personal dependiente de la USFQ, sin perjuicio de lo que al respecto estipulen las normas jurídicas vigentes o las que se dicten en el futuro. Se entenderá que una persona tiene relación de dependencia con la USFQ cuando ha suscrito un contrato laboral, recibe una remuneración directamente de la USFQ y labora bajo su dependencia acatando sus disposiciones.

Art. 2.- OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.- Desde la fecha de ingreso a la USFQ, el personal deberá cumplir con las disposiciones contenidas en esta norma, así como por las instrucciones y directivas dadas por las autoridades. Ningún empleado podrá excusar su incumplimiento en el desconocimiento de este Reglamento.

Art. 3.- OTRAS NORMAS APLICABLES.- En el Código de Honor y Convivencia de la USFQ y sus protocolos, Manual del Personal y en el Reglamento de Personal y Escalafón de la USFQ y demás normativa interna expedida por la USFQ se establecen las clases, requisitos, tareas, procedimientos, derechos y obligaciones del personal académico de la Universidad, no obstante, en aquellos aspectos que no se encuentren normados en estos cuerpos legales, se aplican las normas generales del presente Reglamento Interno de Trabajo, siempre y cuando no atente con la normativa legal vigentes y derechos constitucionales del trabajador.

Art. 4.- EXCLUSIÓN.- No serán aplicables las normas de este Reglamento por no considerarse empleado, a las personas con las que la USFQ celebre contratos civiles o mercantiles; con prestadores de servicios técnicos especializados o con prestadores de servicios de actividades complementarias.

CAPÍTULO III CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Art. 5.- CLASIFICACIÓN.- Los puestos de trabajo se clasifican de acuerdo al tipo de labor y a la responsabilidad que de ella se deriva en base a parámetros objetivos como titulación, experiencia, competencias, entre otros. En el Manual de Funciones de la USFQ consta una descripción de cada puesto de trabajo, así como las responsabilidades y obligaciones específicas de quienes los ocupan. Es deber de cada empleado conocer y cumplir con estas normas y las reformas que de estas se vayan aprobando. Incumplir con las tareas del puesto de trabajo que se ocupa se considera una falta al presente Reglamento y será sancionada según la gravedad.

Art. 6.- RECURSOS HUMANOS.- El Departamento de Recursos Humanos de la USFQ administrará la selección de personal, la elaboración de contratos de trabajo, finiquitos, liquidaciones, adendas, así como cualquier acuerdo que requiera firmarse con los empleados. También será responsable de emitir informes para ascensos, traslados, cambios, clasificaciones, categorizaciones, entre otros; así como es su obligación reportar cualquier novedad, error u omisión en estos ámbitos, a la autoridad ejecutiva, académica o administrativa pertinente.

CAPÍTULO IV SELECCIÓN Y ADMISIÓN DEL PERSONAL

Art. 7.- NO DISCRIMINACIÓN.- La USFQ conducirá su actividad universitaria con la participación de todos sus miembros en los diferentes ámbitos de la vida institucional, con las mismas posibilidades de acceso, permanencia y movilidad, sin discriminación por razones de discapacidad, género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencias políticas o condición socioeconómica, de tal forma que no se anule o altere la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación.

Tampoco se considera discriminatorio preferir de entre los candidatos a quienes hayan tenido vinculación previa con la USFQ, a quienes hayan tenido experiencia en instituciones de educación

del extranjero o a quienes hayan tenido experiencia en el formato de artes liberales. Tampoco lo será preferir sobre otros candidatos, a personas que hubieran participado en proyectos de interés para la USFQ.

Si alguna persona se siente discriminada por cualquier motivo, debe llevar a cabo el procedimiento dispuesto en el capítulo final de este Reglamento Interno.

Art. 8.- PRUEBAS A POSTULANTES.- La UNIVERSIDAD se reserva la facultad de someter a los postulantes previamente a su admisión al proceso de selección, y a las pruebas teóricas, prácticas y psicotécnicas que fueren requeridas, así como a las entrevistas personales que fueran indicadas, velando para que no atenten contra su integridad, privacidad y garantías.

Art. 9.- REQUISITOS DE LOS POSTULANTES.- Para ingresar como empleado a la USFQ, el aspirante deberá cumplir como mínimo los requisitos y documentos que a continuación se indican, aclarando que la Empleadora se reserva el derecho de exigir otros que se justifiquen en función de las tareas o responsabilidades que tendrá el aspirante. Los requisitos mínimos son:

- a) Ser Bachiller, mayor de dieciocho (18) años. La USFQ no asume responsabilidad alguna en caso de que el empleado haga una falsa declaración o presente un falso documento de identidad.
- b) Presentar la cédula de ciudadanía, el certificado de los estudios que acredite tener y que sean necesarios para ocupar el puesto vacante y llenar el formulario de ingreso que le proporcionará la USFQ.
- c) Hoja de vida actualizada, en español e inglés cuando la actividad que va a desarrollar requiere el conocimiento de este idioma.
- d) Si ocupará una posición de personal académico y personal de apoyo académico, debe presentar los documentos que acrediten su formación superior, así como el registro de sus títulos ante la autoridad correspondiente.
- e) Certificados de trabajos anteriores, en los que se especifique el tiempo de servicios y la clase de labor ejecutada, con nombres de los jefes inmediatos y números telefónicos.
- f) Una carta de agua, luz o teléfono en cual se indique la dirección domiciliaria actual del postulante, dirección exacta con nomenclatura actual e intersección, teléfonos del domicilio actual y de un pariente cercano, teléfono celular y dirección de correo electrónico para notificaciones.
- g) Croquis digital de la vivienda del aspirante.
- h) Aprobar los exámenes psicotécnicos y otras pruebas que le haga la USFQ, siempre y cuando no atente con la normativa legal vigentes y derechos constitucionales del trabajador.
- i) Formulario del Servicios de Rentas Internas que se refiera a las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por Ingresos del Trabajo en Relación de Dependencia.
- j) En caso de que el empleado tenga alguna discapacidad o tenga a su cargo cualquier persona con discapacidad, deberá entregar junto con los demás documentos de admisión, el correspondiente carnet del CONADIS o el documento que según la ley vigente o las autoridades competentes, demuestre tal condición. Ningún empleado podrá alegar “despido injustificado”, si no ha presentado el correspondiente carnet o documento que acredite la discapacidad alegada, suya o de la persona supuestamente a su cargo. Se

considerará que ha cometido una falta grave quien tuviera estos documentos de forma previa a la contratación y no lo hubiera revelado.

Si el aspirante fuese extranjero, deberá obligatoriamente presentar copia a color de la cédula de residente legal o su equivalente, y la autorización correspondiente para trabajar en el Ecuador o el documento que demuestre haber iniciado el trámite.

En caso de que para iniciar el trámite el extranjero no residente en Ecuador o el ecuatoriano no residente en Galápagos, se requiera la suscripción previa del contrato de trabajo, la USFQ lo preparará y suscribirá, pero establecerán un período para que el contratado regularice su estatus migratorio/residencial, y de no llegar a hacerlo en el plazo estipulado, terminará la relación sin que pueda reclamarse daños y/o perjuicios a la USFQ.

La realización y costo de todos los trámites necesarios para obtener y mantener los permisos migratorios exigidos por el Ecuador o por Galápagos para prestar los servicios contratados, son de responsabilidad y a cargo del contratado, a menos que la USFQ acuerde por escrito asumir estos gastos.

En el caso de personal que haya prestado servicios laborales a la USFQ anteriormente y vuelva a ingresar, no habrá necesidad de presentar nuevamente todos estos documentos, sino solamente actualizar aquellos que hayan variado.

Art. 10.- INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN INCORRECTA.- El empleado declara y se responsabiliza por la autenticidad de cualquier información y documentos proporcionados a la USFQ, que podrá confirmar la veracidad de los certificados, títulos y demás documentación presentada, así como solicitar referencias. La falta de autenticidad de los documentos entregados, su adulteración, la falta de consistencia entre los datos consignados y los documentos de respaldo, o no haberlos entregado al momento de la contratación habiéndolos tenido, se considerará que se ha inducido a celebrar el contrato mediante datos falsos y la Universidad, de acuerdo a lo que dispone el numeral segundo del Art. 310 del Código del Trabajo, podrá previo visto bueno separar al empleado que haya incurrido en esas faltas, sin que esa separación sea considerada como despido intempestivo ni como violación de la estabilidad, en el evento de que estuviere vigente y sujeto a una estabilidad derivada de la Ley.

Art. 11.- CAMBIO EN DATOS.- Todo Empleado estará en la obligación de reportar por escrito al Departamento de Recursos Humanos, hasta tres (3) días después de llevados a cabo, todo cambio que se refiera a los siguientes datos:

- a) Estado Civil;
- b) Fallecimiento de persona con discapacidad a su cargo;
- c) Dirección domiciliaria exacta;
- d) Número telefónico propio o de referencia;
- e) Correo electrónico personal;
- f) Datos que influyan en el cálculo del impuesto a la renta;
- g) Discapacidad adquirida por el empleado o por cualquier persona a su cargo;
- h) Prestación de servicios de educación a otra institución distinta a la USFQ.

Si el empleado no da aviso a la UNIVERSIDAD de los hechos señalados en los literales b), c) y g) en el plazo señalado, se considerará falta grave a este Reglamento. En los demás casos, se considerará falta leve.

Art. 12.- CONTRATOS DE TRABAJO.- Si el aspirante supera el proceso de selección, el contrato de trabajo será suscrito únicamente por el representante legal o con su aprobación previa. Cuando se

trate de personal académico titular, la contratación será conforme lo indiquen las normas de educación superior. Mientras no se hubiere suscrito el respectivo contrato, no se considerará contratada la persona. La modalidad laboral de contratación será cualquiera de las permitidas por el Código del Trabajo y las normas laborales vigentes en el país.

Art. 13.- INDUCCIÓN.- Una vez formalizada la contratación, la persona asignada por la USFQ llevará a cabo la inducción al nuevo empleado. Durante este proceso se le informa y prepara para que se integre a la filosofía, principios y normas que rigen la vida de la USFQ. También será informado de los bienes, implementos y materiales que se le asignarán, así como el lugar físico en donde prestará sus servicios, correos, claves y servicios en general.

Art. 14.- EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE ENTREGA A EMPLEADO.- Si para el desempeño de sus funciones el empleado recibe para su uso exclusivo o a su cargo bienes, implementos o equipos, deberá firmar el acta de recepción y descargo que corresponda aceptando la responsabilidad por su custodia y cuidado; debiendo devolverlos a la Universidad, al momento en que se lo solicite o de manera inmediata por conclusión de la relación laboral. En caso de no hacerlo, autoriza su débito en el Acta de Finiquito, sin necesitarse para este débito ningún otro documento que el acta entrega de los equipos y el correo electrónico indicando que no los ha devuelto.

La USFQ verificará que los bienes devueltos presenten las mismas condiciones que tenían al momento de ser entregados al empleado, considerando el desgaste natural y normal por el tiempo. La destrucción o pérdida por culpa o descuido del empleado, serán de su responsabilidad directa, autorizando desde ya al empleador deducir estos valores de su remuneración o finiquito, sin necesitarse para este débito ningún otro documento que el acta entrega de los equipos y el correo electrónico indicando que no los ha devuelto.

Art. 15.- CAMBIOS PERMITIDOS. - No se considerará cambio de ocupación habitual ni despido intempestivo el hecho de que la Universidad asigne labores diferentes al empleado, siempre que se trate de tareas de naturaleza similar y sin reducción de salario, con el previo consentimiento del trabajador. Para el personal académico y de apoyo académico, la USFQ podrá definir, con el consentimiento del trabajador, la carga y distribución horaria en cada periodo académico entre docencia, investigación, vinculación con la sociedad, gestión, capacitación u otras actividades aplicables. Además, se permite al empleador cambiar temporalmente las actividades del empleado, con su consentimiento, para cubrir las funciones de un compañero que haya solicitado permiso o esté de vacaciones. Si, durante el cumplimiento de estas tareas temporales o cargos administrativos, se asigna un salario superior, la USFQ podrá reducir dicho aumento al finalizar las actividades, sin que esto se considere despido intempestivo. Asimismo, la USFQ podrá reasignar a sus empleados, con su consentimiento, a cualquiera de sus áreas, sedes, extensiones, campus o centros de investigación en cualquier lugar del país, siempre que se mantenga la misma labor y salario.

CAPÍTULO V DEL TRABAJO

Art. 16.- JORNADA DE TRABAJO.- La jornada ordinaria de trabajo será la establecida en cada contrato laboral, en función del puesto de trabajo, las necesidades y planificación del empleador.

En el caso del personal académico, las actividades que debe realizar son aquellas de docencia, investigación, vinculación y gestión que el propio profesor o investigador ha registrado en el sistema de planificación académica “goal setting”. Este documento electrónico constituye el compromiso de la dedicación horaria que el profesor e investigador se responsabiliza a cumplir en cada período académico y también constituye la prueba del número de horas semanales dedicadas

a cada una de sus actividades. Si por cualquier razón estima que no va a cumplir con esa planificación horaria, es su obligación dar aviso escrito y previo al Decano del área para que se lleve a cabo una modificación de esta planificación.

Art. 17.- INICIO Y FIN DE JORNADA Y DESCONEXIÓN. - Las horas fijadas en el horario de trabajo para la iniciación y término de la jornada de labor, se refieren al trabajo efectivo. Los recesos para la toma de alimentos, no constituyen trabajo efectivo.

Por la naturaleza de los servicios que presta la USFQ y de las actividades que realizan sus colaboradores, no se ha implementado un sistema universal de control de ingreso y salida; solamente existe para determinados departamentos. Por tanto, cada colaborador es responsable de cumplir con su horario de trabajo sin que exista a priori un control automático del mismo.

La prestación de servicios del empleado se llevará a cabo obligatoriamente dentro del horario de trabajo. En casos excepcionales, habrá una autorización escrita del jefe inmediato o de RRHH, en donde se haga referencia a la necesidad de trabajar en horario adicional, mismo que se considerará suplementario o extraordinario dependiendo el caso.

Los empleados no están obligados a contestar correos electrónicos desde su mail institucional fuera de su horario de trabajo. Y es por esta razón que no se considera una violación a su derecho a la desconexión, la recepción de correos electrónicos en su cuenta institucional fuera del horario de trabajo.

Art. 18.- HORARIOS DEL PERSONAL ACADÉMICO.- El personal académico debe asistir de manera puntual al aula asignada para sus clases, así como cumplir el horario de atención a estudiantes y el destinado a otras actividades académicas o de gestión, que en cada período académico se comprometa a cumplir. Debe informar de forma previa al Decano, Director o Coordinador del área en caso de tener que ausentarse e incumplir con sus actividades por causas autorizadas y justificadas, para que se coordine su reemplazo y se pueda notificar oportunamente a los alumnos. Quien deba ausentarse deberá proponer su reemplazo.

Art. 19.- ABANDONO.- Los colaboradores deben permanecer en la USFQ durante el horario laboral y dedicarse exclusivamente a las actividades relacionadas con la prestación de sus servicios y la realización de sus funciones. En caso de abandonar intempestiva e injustificadamente sus labores podrá ser sancionado como falta leve y su reincidencia como falta grave. Para probar estos abandonos en caso del personal académico, podrán tomarse en consideración las quejas reiteradas de los estudiantes a este respecto y/o los comentarios de los estudiantes en sus evaluaciones al final de cada período académico que sean debidamente comprobados.

La Universidad podrá realizar el descuento correspondiente a la falta injustificada conforme lo prevé el Código del Trabajo.

Art. 20.- HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS.- Los puestos de trabajo en la USFQ están diseñados para que sus actividades puedan ser cumplidas dentro de los horarios ordinarios constantes en los contratos laborales y en normas laborales vigentes. Por lo indicado, ningún colaborador podrá realizar horas suplementarias y/o extraordinarias, salvo la excepción establecida en este artículo.

En aquellas áreas administrativas que por su naturaleza no se pueden interrumpir o que requieran trabajos en horario adicional por causas determinadas, de forma excepcional, se pagarán horas suplementarias o extraordinarias siempre que estén previamente autorizadas por escrito por el jefe inmediato y el rector o su delegado, con la justificación correspondiente sobre la tarea que se realizará en ese horario adicional.

En estos casos, el jefe inmediato y el rector o su delegado enviarán al Departamento de Recursos Humanos la justificación y el detalle de las horas adicionales que se requiere trabajar.

Cumplido este requisito, la Universidad pagará el tiempo de trabajo suplementario o extraordinario de conformidad con las normas del Código del Trabajo. Esta disposición no es aplicable a los empleados de confianza comprendidos en los casos previstos en el Art. 58 del indicado Código.

Art. 21.- CONTROL.- Los empleados realizarán sus labores bajo la dirección y control del jefe inmediato y el rector o su delegado que se les asigne según el área, ante el cual serán directamente responsables del cumplimiento de sus obligaciones. Esta facultad no incluye control de ingreso del personal que por la naturaleza de sus funciones, como se indicó en este capítulo, no está sujeta a un sistema de verificación de ingreso y salida.

CAPITULO VI AUSENCIAS Y RETRASOS

Art. 22.- AVISO DE AUSENCIAS O RETRASOS.- Cuando el colaborador no pueda concurrir al trabajo o no logre llegar a tiempo, por enfermedad o por otra causa justa, deberá dar aviso inmediato a su jefe de tal circunstancia dentro de máximo las dos primeras horas de iniciadas las labores de la Universidad por cualquier medio electrónico. De no hacerlo, se registrará como atraso o falta injustificada.

Si la enfermedad o accidente son de tal gravedad que impidan dar aviso dentro de ese plazo, se hará apenas le sea posible.

El colaborador que se encontrare enfermo, aunque no se halle inhabilitado para el trabajo, pero que pueda constituir peligro para la salud del resto de la comunidad USFQ, no podrá ingresar al lugar de trabajo hasta que el correspondiente certificado médico lo autorice. Si el médico no hubiera determinado reposo, se podrá acordar que continúe prestando sus servicios de por medios telemáticos.

Art. 23.- JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS O RETRASOS.- Además de dar aviso, el personal debe justificar los retrasos y las ausencias. Estas justificaciones escritas se presentarán ante el jefe inmediato máximo dentro de los tres días subsiguientes al atraso o inasistencia. De no presentarse dentro de ese plazo las mencionadas justificaciones, la ausencia o el retraso se registrarán como injustificados.

Las ausencias por enfermedades o accidentes, se justificarán ante el jefe inmediato y el Departamento de Recursos Humanos mediante la presentación de un certificado médico del Departamento Médico del IESS, o de cualquier otro centro médico público o privado. El empleador podrá requerir que el certificado se encuentre refrendado por el IESS, o cualquier otro requerimiento para justificar su autenticidad y se reserva el derecho de hacer las averiguaciones correspondientes.

Los fallecimientos de un pariente se justificarán con una copia certificada del Acta de Defunción.

Los hechos que afecten los bienes del empleado por una calamidad doméstica serán justificados con los documentos pertinentes según cada caso concreto.

La USFQ se reserva el derecho de comprobar la autenticidad o pertinencia de cualquier certificado o documento presentado como justificativo de faltas, ausencias, calamidades, enfermedades o accidentes, para cuyo objeto el empleado ofrecerá las facilidades que le sean requeridas. En caso de entregar justificaciones falsas o falsificadas o alteradas, o en caso de fingir enfermedad o

calamidad, se considerará falta grave y el empleador podrá solicitar el visto bueno del empleado, sin perjuicio de las acciones legales adicionales a que hubiere lugar.

Art. 24.- ATRASOS O AUSENCIAS INJUSTIFICADAS.- El empleado que faltare injustificadamente a media jornada de trabajo, tendrá derecho a la remuneración de seis (6) días en esa semana. El que faltare injustificadamente a una jornada completa, tendrá derecho a recibir la remuneración de cinco (5) días en esa semana.

Las faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas al trabajo por más de tres (3) días consecutivos dentro de un período mensual de labor, dará derecho a la Universidad a solicitar al Inspector del Trabajo la terminación de las relaciones laborales de acuerdo a lo que dispone el numeral 1 del Art. 172 del Código del Trabajo.

Para probar estos retrasos o abandonos en caso del personal académico, podrán tomarse en consideración las quejas de los estudiantes a este respecto y/o los comentarios de los estudiantes en sus evaluaciones al final de cada período académico.

CAPITULO VII DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Art. 25.- VACACIONES ANUALES.- La USFQ en cumplimiento de lo previsto en el Art. 69 y siguientes del Código del Trabajo vigente, garantiza a sus empleados el derecho de gozar de sus vacaciones anuales.

Todo el personal tomará de forma obligatoria sus vacaciones dentro de los recesos académicos planificados por la USFQ al inicio de cada año académico, sin necesidad de notificación específica ni firma de documento adicional, siguiendo las siguientes reglas:

1. Los quince (15) días consecutivos de vacaciones anuales:
 - a. Personal Administrativo y Personal de Apoyo Académico: serán obligatoriamente tomados en el receso de diciembre de cada año.
 - b. Personal Académico: serán obligatoriamente tomados en el receso de verano.
2. Las vacaciones por antigüedad: quienes hayan prestado servicios a la USFQ por más de cinco (5) años tendrán derecho a gozar de un día de vacación adicional por cada uno de los años excedentes, con un máximo de quince (15) días adicionales. Estos días serán obligatoriamente tomados en los otros recesos académicos que contempla la Universidad en su calendario, de la siguiente manera:
 - a. Personal Administrativo y Personal de Apoyo Académico: serán obligatoriamente tomados en el receso de medio semestre de cada semestre académico y si no alcanzase para cubrir todos los días de vacaciones por antigüedad, deberá tomar el resto en el receso de verano de cada año.
 - b. Personal Académico: serán obligatoriamente tomados en el receso de medio semestre de cada semestre académico y si no alcanzase para cubrir todos los días de vacaciones por antigüedad, deberá tomar el resto en el receso de diciembre de cada año.

Si la Universidad no requiere la ejecución de labores durante los recesos académicos que superan el número de días de vacaciones anuales o por antigüedad que por ley le corresponde a cada empleado, o si la Universidad permite que su personal disfrute de días de permiso con sueldo, no

implica que los colaboradores adquieran derechos sobre esos días adicionales, por lo que no pueden exigir disfrutarlos, solicitar su disfrute en otra época, o solicitar una compensación dineraria.

Para aquellas labores que por su naturaleza no se paralizan en los recesos académicos, los quince (15) días de vacación anual y los que correspondan por antigüedad, constarán en un calendario que informará al inicio de cada año académico el responsable del área cuyo personal no paraliza sus labores en los recesos, a Recursos Humanos. En ese calendario se especificarán las fechas en que cada una de esas personas tomarán sus vacaciones y también el colaborador de reemplazo, cuando sea pertinente. De ser posible, ese calendario se ajustará a las necesidades o preferencias de los empleados.

De acuerdo con la ley, los quince (15) días de vacaciones y los días de vacaciones por antigüedad, incluyen fines de semana y feriados.

Si por razones de orden técnico o de confianza, la USFQ necesita de uno o más de sus colaboradores con derecho a gozar de sus vacaciones, podrá cambiar de fecha o postergar las de ese año para acumularlas en el siguiente, de acuerdo a lo que dispone el Art. 74 del Código del Trabajo.

Art. 26.- PERMISOS.-

El otorgamiento de permisos o licencias es potestad de la USFQ y se valorarán la recurrencia y los casos.

Se podrán otorgar los siguientes permisos -denominados también licencias:

1. Con sueldo por calamidad doméstica.
2. Con sueldo en casos excepcionales acordados por escrito.
3. Sin sueldo y/o con cargo a vacaciones.

Art. 27.- PERMISO O LICENCIA POR CALAMIDAD DOMÉSTICA.- El permiso por calamidad doméstica es remunerado, será concedido en forma escrita por el Departamento de Recursos Humanos y solamente en los siguientes casos:

- a) Enfermedad debidamente comprobada por certificado médico, en la forma establecida por la ley.
- b) Calamidad doméstica debidamente justificada.
- c) En los casos señalados expresamente en el Código del Trabajo y demás leyes vigentes.

Se considera como calamidad doméstica:

1. Fallecimiento del cónyuge o familiares del empleado hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
2. Accidentes o enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos del empleado, o personas que se encuentren bajo cuidado único del empleado que requieran atención médica, siempre que esta se justifique debidamente conforme lo prescrito en este Reglamento.
3. Hechos o situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que afecten directa y significativamente los bienes del empleado, debidamente justificados.

Art. 28.- PERMISO O LICENCIA CON SUELDO EN CASOS EXCEPCIONALES.- Se otorgarán de manera excepcional con la aprobación del responsable del área, permisos o licencias con sueldo por causas distintas a las indicadas en el artículo anterior, siempre y cuando no se interrumpa el normal desenvolvimiento de sus actividades. Estos permisos deben ser reportados por el

responsable del área a Recursos Humanos, que realizará un reporte anual sobre los mismos. Si el permiso con sueldo supera los ocho (8) días, tendrá que contar con la aprobación previa del rector o su delegado y constarán por escrito.

En casos especiales, por aplicación de normas jurídicas pertinentes en unos casos y en otros a criterio del responsable del área, rector o su delegado, se podrán conceder permisos sin sueldo, los cuales constarán por escrito.

Para las áreas que no pueden interrumpir sus labores, se podrá otorgar permisos sin sueldo con cargo a vacaciones. Si la duración del permiso fuera más extensa que las vacaciones acumuladas, se considerará como una licencia y se aplicará la disposición correspondiente.

Art. 29.- PERMISO O LICENCIA EN CASO DE VIOLENCIA, ACOSO O DISCRIMINACIÓN.- En caso de que algún empleado se encuentre inmerso en una investigación interna por violencia, por acoso y/o por discriminación, ya sea como investigado o como víctima, la Universidad podrá tomar la decisión de que el mismo preste servicios de manera remota o telemática durante el tiempo que dure la investigación interna, siempre que la actividad lo permita. Esta decisión será notificada por escrito. En cualquiera de estos casos, será concedida con sueldo.

También podrá, a pedido del colaborador, concedérsele licencia para que no preste ningún servicio durante la investigación. En este caso, la licencia será sin sueldo y se documentará con un acuerdo suscrito entre las partes.

Terminada la investigación, y en caso de continuar la relación laboral, el empleado se reintegrará a cumplir con sus tareas de manera presencial.

Art. 30.- REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS O LICENCIAS CON O SIN SUELDO.- En caso de que la USFQ otorgue un permiso o licencia a un colaborador para la realización de una actividad o el cumplimiento de un objetivo, no le obliga a otorgar el mismo permiso o licencia a otros colaboradores, ni aún cuando se lo solicite para las mismas actividades y/u objetivos. Los permisos no son derechos adquiridos, y la Universidad, dependiendo sus circunstancias y las circunstancias particulares del solicitante, podrá o no concederlas.

En caso de que el colaborador solicite un permiso o licencia para la realización de una actividad o el cumplimiento de un objetivo y otorgándosele, no lo usa para aquello que indicó, se considerará un abuso de confianza y por tanto una falta grave a este reglamento pudiendo la USFQ terminar la relación laboral previo visto bueno.

También se considerará como un abuso de confianza y por tanto una falta grave a este reglamento pudiendo la USFQ terminar la relación laboral previo visto bueno, que un colaborador, sin el conocimiento previo y aceptación expresa de la USFQ, preste servicios a favor de terceros -sea o no bajo relación de dependencia- mientras está en goce de permiso o licencia otorgado por la USFQ.

Para comprobar que el permiso o licencia están siendo utilizados en la actividad u objetivo indicado por el colaborador, la USFQ podrá requerirle en cualquier momento la documentación o medios de prueba idóneos que permitan esta comprobación. También podrá hacer indagaciones con otras personas, sin que el colaborador pueda alegar atentado a su intimidad ni violación en el tratamiento de sus datos personales.

Las reglas, límites y sanciones establecidas en esta sección se aplicarán también para las licencias del personal académico titular que se encuentran detalladas en el Reglamento de Personal y Escalafón de la USFQ.

CAPITULO VIII

PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS COLABORADORES

Art. 31.- REMUNERACIONES Y DESCUENTOS, DÉCIMOS Y FONDOS.- Los colaboradores recibirán la remuneración estipulada en su respectivo contrato de trabajo, cuyo monto no podrá ser inferior a la remuneración básica sectorial establecida conforme la ley o al Salario Básico Unificado, como corresponda. Se liquidarán mensualmente y en moneda de curso legal.

La USFQ deducirá de las remuneraciones los aportes y retenciones impuestas por ley, juez o autoridades competentes, las multas impuestas por infracciones a este Reglamento o los descuentos por el daño producido en sus bienes y equipos causados por descuido o negligencia o en los demás casos dispuestos en este Reglamento; así como los demás descuentos determinados entre las partes.

En caso de terminación de la relación laboral el empleador podrá deducir, descontar o compensar de la liquidación todas las sumas adeudadas por el empleado o que deberían descontarse, lo cual aparecerá detallado en el Acta de Finiquito correspondiente y con su soporte escrito.

El personal escogerá si desea recibir la décimo tercera y/o décimo cuarta remuneración de forma mensual o de forma acumulada. Para estos efectos, presentará la correspondiente solicitud en la forma y tiempos establecidos en las normas pertinentes.

El empleado escogerá si desea recibir los fondos de reserva junto con su remuneración o si prefiere que el empleador los deposite para ahorro en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para estos efectos, el empleado realizará el trámite correspondiente establecido por la autoridad competente.

Art. 32.- REMUNERACIONES POR CARGOS TEMPORALES.- El personal académico que fuere designado formal y temporalmente para ejercer un cargo de coordinación, dirección o gestión académica, podrá recibir una remuneración temporal superior durante el período que permanezca en ejercicio de ese cargo. Una vez culminadas esas funciones o el periodo de designación, continuará con las actividades académicas habituales y con la remuneración y demás beneficios de los que gozaba previamente, sin que ello implique despido intempestivo ni causal para solicitar el visto bueno.

La temporalidad del cargo y del correspondiente aumento temporal, deberá constar en el documento de designación emitido por el rector y aceptado por el personal académico, o deberá constar en la adenda al contrato laboral suscrito por ambas partes.

Art. 33.- REPOSICIÓN DE GASTOS Y VIÁTICOS.- Todo gasto de viaje fuera de la ciudad donde regularmente el personal presta sus servicios, será previamente acordado con el jefe inmediato y con el Departamento Financiero, en conformidad con el proceso establecido por este Departamento. Para el reembolso deberá presentar dentro de los tres (3) días siguientes de terminado el viaje, las facturas o notas de ventas válidas emitidas de acuerdo con las normas tributarias que sustenten el gasto. Solamente se pagarán los gastos que hubieran sido previamente autorizados, en los montos acordados y sustentados con comprobantes válidos.

En el caso de que se hubieran anticipado gastos por viáticos y el empleado no presente la justificación debida de las labores encomendadas, se considerará falta leve y se procederá a descontar esos valores de su remuneración o de su finiquito.

Art. 34.- BONIFICACIONES VOLUNTARIAS.- La USFQ, por distintos motivos, podrá entregar a sus colaboradores bonificaciones voluntarias, no establecidas en la Ley. Estas bonificaciones se harán a discreción y conforme la disponibilidad de recursos de la Universidad. Algunas veces podrán ser entregadas a todos los empleados, otras a manera de premios o gratificaciones o reconocimientos, solamente a algunos. Los criterios escogidos serán comunicados en cada ocasión a los beneficiarios.

Estas bonificaciones voluntarias al no ser obligaciones legales, no se considerarán derechos adquiridos de los empleados, por lo que la USFQ se reserva el derecho de iniciarlas, modificarlas o suspenderlas.

Art. 35.- BENEFICIOS DE ORDEN SOCIAL.- Asimismo, la USFQ, por distintos motivos, podrá entregar beneficios de orden social a todos o varios de sus empleados, los cuales no constituyen derechos adquiridos ni forman parte de la remuneración, por lo que se reserva el derecho de iniciarlos, modificarlos o suspenderlos.

Serán beneficios de orden social que la Universidad pudiera otorgar, aunque no se limitan a estos, los siguientes :

1. Seguros en general, como seguro de salud, vida o accidentes, adicionales a la afiliación al IESS;
2. Uso de vehículos de la Universidad u otros equipos de propiedad de la USFQ;
3. Entrega de teléfonos celulares o el pago de la mensualidad de este servicio;
4. Entrega de computadoras o el pago del servicio de internet;
5. Alimentación;
6. Transporte;
7. Capacitaciones, becas, ayudas económicas y financiamientos educativos.

Art.36.- REGLAS PARA EL PAGO DEL DESAHUCIO.- Mientras el Código del Trabajo así lo disponga, los colaboradores tienen derecho a recibir una bonificación por desahucio la cual se paga en los siguientes casos:

1. Cuando el empleado de aviso por cualquier medio escrito a su jefe inmediato, al Departamento de Recursos Humanos o al Rector de su voluntad de dar por terminada la relación laboral. En este caso, el empleado tendrá que permanecer quince (15) días en su puesto de trabajo prestando sus servicios, desde la fecha en la que hizo su notificación. Caso contrario, perderá el desahucio.
2. En todos los casos de terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo y por despido.

En caso de que se elimine a nivel legal la obligación de pagar desahucio, la USFQ no tendrá obligación de pagarlo, la inclusión de este artículo en este Reglamento es para explicar cómo se hará el pago en caso de que la ley mande a hacerlo, en ningún caso es reconocer un derecho adicional si las normas jurídicas nacionales no lo contemplaren en el futuro.

Art.37.- PROCEDIMIENTO PARA PAGOS DE FINIQUITO.- Los finiquitos se pagarán dentro de los plazos establecidos en la ley.

A menos que las normas laborales se reformen y establezcan otro procedimiento, en caso de que el empleado se niegue a recibir o no acuda a cobrar su liquidación, el empleador consignará el valor en el Ministerio del Trabajo hasta quince (15) días después de terminados los plazos anteriores.

Art.38.- DESCUENTOS POR PÉRDIDAS Y DAÑOS EN EQUIPOS.- Los empleados de la USFQ son responsables por la pérdida, robo, daño o desperdicio que sufrieren los bienes, equipos o

materiales a su cargo o cuidado, así como del mal uso de insumos y materiales, salvo que provengan del desgaste natural del uso, de fuerza mayor o caso fortuito, por tanto el empleador podrá descontar del rol de pagos o finiquito de cada empleado el proporcional del valor del bien perdido, dañado o desperdiciado.

Para que proceda el descuento, la Universidad comunicará por escrito al colaborador el problema identificado con el bien en cuestión y el valor del descuento. El colaborador podrá oponerse a este descuento dentro de los siguientes cinco (5) días de recibida esa comunicación en el correo institucional. En caso de no hacerlo, se considerará aceptado el descuento y esa comunicación servirá como sustento para realizarlo sin necesidad de la firma de ningún documento adicional.

CAPITULO IX CAPACITACIONES Y BECAS

Art. 39.- CAPACITACIONES INTERNAS GRATUITAS.- La USFQ ofertará gratuitamente capacitaciones a su personal como parte de su plan anual. El rector, vicerrector, jefe inmediato o el comité correspondiente podrán exigir a un miembro del personal que acuda obligatoriamente a una o varias de las capacitaciones ofertadas. No atender estas disposiciones se considerará una falta leve; la reincidencia se considerará una falta grave y será causal de visto bueno.

Art. 40.- ESTUDIOS ADICIONALES Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN.- La USFQ tiene un plan y un presupuesto anual de capacitaciones dirigido a mejorar las aptitudes y conocimientos de sus colaboradores. Es prerrogativa de la USFQ elegir las capacitaciones que debe atender su personal, por cuenta de este presupuesto.

En caso de que el personal quiera asistir a una capacitación en la que solicite que la USFQ asuma parcial o totalmente los costos, deberá contar con una autorización escrita:

1. Del decano, director o de su jefe superior cuando exista presupuesto asignado para capacitaciones en el colegio o departamento u oficina correspondiente; o
2. Del decano, director o de su jefe superior y adicionalmente del Vicerrectorado, cuando no exista o se haya terminado el presupuesto asignado para capacitaciones en el colegio o departamento u oficina correspondiente.

En caso de que la capacitación interfiera con la jornada laboral del solicitante, se requiere tener una autorización en la que constará el tiempo de ausencia concedido, entre otras condiciones dependiendo del caso. El personal autorizado será responsable de que sus labores habituales no se afecten o de coordinar su recuperación en el menor tiempo posible, y de notificar al Departamento de Recursos Humanos.

Adicionalmente, el haber utilizado el tiempo o los recursos concedidos para capacitaciones o becas en otros asuntos, se considera abuso de confianza y por tanto una falta grave a este Reglamento Interno, que da lugar a que el empleador descuenta del rol de pagos o del finiquito los valores entregados, sin necesidad de firmar ningún documento adicional, y solicitar el visto bueno. La USFQ podrá hacer indagaciones para identificar una violación a esta norma, sin que el colaborador pueda alegar atentado a su intimidad ni violación en el tratamiento de sus datos personales.

Art. 41.- CERTIFICADOS DE APROBACIÓN DE CAPACITACIONES Y BECAS.- Al finalizar la capacitación o cumplidos los estudios de la beca, el personal deberá:

1. Presentar el certificado que avale la capacitación o estudios realizados al decano, director o jefe superior y al Departamento de Recursos Humanos,

2. Ingresarlo en el sistema informático de la USFQ disponible para el efecto, y
3. En caso de que la USFQ hubiera asumido parcial o totalmente los costos, además tendrá que presentar los documentos que le requiera el departamento financiero.

El incumplimiento en la entrega del certificado y de estos procedimientos, se considerará falta leve a este reglamento.

En caso de haber reprobado o abandonado la capacitación o los estudios correspondientes a la beca, la USFQ podrá aplicar una o más de las siguientes acciones:

- a. Suspender el permiso otorgado;
- b. Descontar del rol de pagos el valor asumido por la USFQ; y/o
- c. Disponer que se recuperen las horas dedicadas a esos estudios sin derecho a recargo alguno, incluso si esto implica aumentar la carga académica dentro de un período académico.

Art. 42.- BECAS.- La USFQ podrá otorgar becas a su personal para que lleve a cabo estudios en el exterior, que confieran un título académico de doctorado o terminal en el área del conocimiento que corresponda, conforme con su plan anual, el presupuesto asignado y el acuerdo alcanzado con su personal, en conformidad con el proceso establecido.

Las ayudas que puede dar la USFQ son las siguientes:

- a. Pagar una parte o la totalidad de la remuneración durante los estudios;
- b. Pagar una parte o la totalidad del valor de los estudios; o
- c. Una combinación de ambas.

En todos los casos en que se conceda una beca, es obligación del empleado regresar de forma inmediata y obligatoria apenas se terminen los estudios para prestar sus servicios a la USFQ en la especialidad estudiada, durante el tiempo mínimo acordado. Si en el convenio no se establece el tiempo que deberá trabajar al finalizar los estudios, se entenderá que es el doble del tiempo que le tomó realizar esos estudios.

Es obligación del personal que recibe una beca, tramitar de forma expedita en el país en donde cursó los estudios la obtención de los títulos necesarios para practicar esos conocimientos en el Ecuador, así como realizar con diligencia todos los trámites de registro locales del título obtenido.

Se entenderá que el becario ha incumplido su convenio y por tanto se verá obligado a devolver de forma inmediata e íntegra los montos que hubiera recibido de la USFQ o que esta hubiera pagado a terceros para que pueda llevar a cabo estos estudios, en los siguientes casos:

1. Si no gestiona de forma expedita y/o no presenta a la USFQ el/los título/s obtenido/s.
2. Si no aprueba los estudios que realizó en el tiempo previsto.
3. Si al terminar los estudios, no regresa a prestar sus servicios a la USFQ o si lo hace en un tiempo menor al debido.
4. Si se incumpliera cualquier otro de los términos del acuerdo de beca suscrito con la USFQ.

El incumplimiento de uno o más de los puntos anteriores, da derecho al empleador a exigir el reintegro del valor pagado o entregado como beca, pudiendo reducirlos del rol de pagos y/o del finiquito, sin necesidad de firmar ningún documento adicional. Adicionalmente, este

incumplimiento a los términos de la beca se considera como una falta grave y por tanto la USFQ podrá solicitar el visto bueno. La USFQ podrá hacer indagaciones con otras personas para identificar el mal uso de una beca, sin que el colaborador pueda alegar atentado a su intimidad ni violación en el tratamiento de sus datos personales.

CAPITULO X EVALUACIÓN AL PERSONAL

Art.43.- INDICES DE DESEMPEÑO PARA PERSONAL NO ACADÉMICO.- Los empleados deberán cumplir con la labor objeto del contrato dentro de los índices de desempeño que se encuentren establecidos para su puesto de trabajo, a fin de no incurrir en ineptitud manifiesta respecto de su labor.

La USFQ podrá medir los índices de eficiencia, entre otras formas, comparando resultados entre empleados que realizan exactamente la misma actividad o tarea, en el mismo tiempo; o podrá medir mediante cualquier otro método objetivo que sea debidamente comunicado al personal.

Art.44.- INDICES DE DESEMPEÑO PARA PERSONAL ACADÉMICO.- El personal académico deberá cumplir con sus actividades dentro de los parámetros indicados dentro de los reglamentos y guías que aplican al personal académico.

La USFQ evaluará permanentemente a su personal académico siguiendo las normas jurídicas vigentes para esos efectos, teniendo en cuenta, cuando fuera aplicable, el desempeño en todas las actividades realizadas por el personal según lo planificado en cada período académico en su “goal setting” o en cualquier otro mecanismo de planificación o control que la USFQ implemente en el futuro.

En caso de que los resultados obtenidos por el personal académico en su evaluación periódica integral fueran inferiores a los mínimos de calidad exigida de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior, se sancionará conforme lo determinado en este Reglamento.

Art.45.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE INDICES DE DESEMPEÑO.- En caso de incumplimiento de los estándares de desempeño por parte del personal académico o no académico, la Universidad seguirá el siguiente procedimiento:

1. En la primera ocasión impondrá una amonestación escrita al empleado, en donde se explicarán los problemas detectados y las acciones que deberá implementar el colaborador para que pueda tener un rendimiento adecuado.
2. Tras el segundo incumplimiento, será notificado con los resultados del índice insuficiente y será sancionado con una multa equivalente al diez por ciento (10%) de su remuneración.
3. En caso de haber un tercer incumplimiento, dará derecho al empleador a terminar la relación laboral, ya que se habrá verificado la causal de visto bueno establecida en el Art. 172 numeral 5 del Código del Trabajo.

CAPITULO XI OPERACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Art. 46.- PERSONAL AUTORIZADO.- Solamente los colaboradores y personas expresamente autorizadas, que posean licencia de manejo vigente podrán conducir vehículos propiedad de la USFQ o arrendados por esta. Las personas a las que se les ha autorizado de forma permanente u

ocasional el uso de un vehículo, deberán hacerlo en estricto cumplimiento de las disposiciones de tránsito y del presente Reglamento Interno. El uso está restringido a los fines indicados expresamente por sus superiores. El incumplimiento de estas disposiciones será considerado como falta grave.

Se prohíbe terminantemente conducir estos vehículos en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas o sustancias psicotrópicas. El empleador podrá solicitar al empleado que se realice todos los exámenes médicos toxicológicos y de sangre que estime convenientes, en cualquier momento y sin motivo aparente, para comprobar su idoneidad para conducirlos.

En caso de negarse a hacer esos exámenes, o en caso de que cometiera una infracción de tránsito o participare en un accidente de tránsito en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas o sustancias psicotrópicas dará derecho a la USFQ a solicitar el visto bueno.

Art. 47.- RESPONSABILIDAD SOBRE EL BUEN USO DEL VEHICULO.- La persona a la que se le haya asignado un vehículo de la USFQ, será responsable del mismo y le está prohibido prestarlo o facilitarlo a terceros o realizar gestiones diversas a las asignadas, sin previa autorización del supervisor. Cualquier responsabilidad proveniente del incumplimiento de esta disposición recaerá sobre el asignatario del vehículo.

La USFQ podrá descontar del rol de pagos o del finiquito sin ningún otro documento que las boletas de sanción, el parte policial o el informe del seguro, las multas, daños derivados del uso de los vehículos a su cargo al conductor, o el deducible del seguro.

Art. 48.- INFORME SOBRE ACCIDENTES DE TRANSITO.- El empleado que se encuentre involucrado en un accidente de tránsito, deberá efectuar todas las gestiones que fueren necesarias para obtener el respectivo parte policial, una copia de este deberá ser entregado a la USFQ por medio del supervisor inmediato. Así mismo, el empleado que esté en condiciones de hacerlo elaborará un reporte interno, que será entregado a su jefe inmediato, en el plazo de veinte y cuatro (24) horas contadas a partir del momento en que sucedió el accidente.

Art. 49.- RESPONSABILIDAD EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO.- El empleado que al conducir vehículos de la USFQ o rentados por esta, tuviese un accidente de tránsito ocasionado por su negligencia, irresponsabilidad o incumplimiento de las Leyes y Reglamentos de Tránsito, será responsable del mismo, y por ello la Universidad estará facultada para iniciar las acciones civiles y penales que estime pertinentes, además de solicitar su visto bueno por considerarse falta grave. En este caso, el empleador descontará del rol o del finiquito, los valores o gastos o multas asociados al accidente, que el seguro no haya cubierto.

Art. 50.- ROBO DE VEHÍCULOS DE LA USFQ.- En caso de robo de vehículos de la Universidad o sus componentes o partes, el empleado que estaba a cargo del cuidado del vehículo deberá comunicar inmediatamente a su supervisor y realizar la denuncia correspondiente.

CAPITULO XII

VIGILANCIA, TECNOLOGÍA Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Art. 51.- VIDEOCÁMARAS Y REGISTROS.- Por razones de seguridad de los empleados, estudiantes y visitantes, y de los bienes de la USFQ, se podrán instalar mecanismos de control audiovisual o videocámaras al interior de sus instalaciones. En caso de estar instalados estos mecanismos, la Universidad se reserva el derecho de guardar o utilizar las cintas o videos como prueba dentro de cualquier proceso.

Estas grabaciones podrán también ser utilizadas como registro para efectos de control de ingreso y salida de los empleados de la Universidad.

No se instalará ningún tipo de control dentro de los baños.

Art. 52.- USO DE INTERNET Y PLATAFORMAS DIGITALES.- La USFQ proporciona a sus empleados el acceso a Internet (incluyendo el uso de correo electrónico) y diversas plataformas digitales indispensables para el cumplimiento de sus tareas.

Es obligación de todo colaborador usar para el desempeño de sus funciones, su correo electrónico institucional, los programas y plataformas digitales determinadas por la Universidad, así como tener todos los documentos relacionados con la prestación de sus servicios alojados o subidos o comunicados de forma electrónica, en la plataforma determinada por la USFQ.

El personal administrativo y el personal docente respecto de sus documentos administrativos y relacionados a la docencia, debe guardarlos en la plataforma digital accesible de manera remota de la USFQ, con el propósito de que la Universidad tenga acceso permanente, sin restricciones ni limitaciones, a dichos contenidos. Es decir, no podrán guardarla en un computador o en memorias externas.

El personal docente que haga investigación, tendrá a su disposición guardar la información que genere en la plataforma digital, pero no está obligado a el.

El incumplimiento de estas normas será considerado falta leve. La reincidencia será considerada como falta grave.

La USFQ se reserva el derecho de hacer control, limitar, restringir, revisar, auditar el uso que hace cada uno de sus empleados del hardware, software, plataformas, programas y cuentas de correo que se les asigna.

Art. 53.- USO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS. -Los teléfonos celulares y las computadoras constituyen una herramienta de trabajo por lo que el eventual otorgamiento de estos será para el uso exclusivo de las funciones. En consecuencia, el empleado que los reciba será responsable de su cuidado con obligación de utilizarlo para las actividades que se le asignen y debiendo restituirlo al solo requerimiento del empleador y, en cualquier caso de forma inmediata, al término de sus funciones.

En caso de que el empleado almacene información de carácter personal en los equipos entregados por la Universidad, lo hará bajo su propia responsabilidad. La USFQ podrá realizar respaldos, manipulaciones técnicas u otras gestiones necesarias sobre dichos equipos en cumplimiento de sus protocolos institucionales, sin asumir responsabilidad alguna por el acceso, copia, eliminación o divulgación de dicha información. Se recomienda al empleado no guardar información personal en los dispositivos institucionales y realizar previamente los respaldos que estime necesarios antes de su devolución.

Art. 54.- USO DE CORREO ELECTRÓNICO.- El correo electrónico que la USFQ asigna a sus colaboradores, es de su propiedad, por lo que la Universidad por disposición del Rector o en su ausencia del Vicerrector, podrá eliminar cuentas, modificarlas, supervisarlas, o crear nuevas, sin que esto constituya violación a la privacidad de los colaboradores.

Está prohibido el uso del correo electrónico asignado por la USFQ para comunicaciones que afecten los intereses de la Universidad, así como el envío de información que pueda ser considerada como atentatoria contra la moral, las buenas costumbres, las leyes del Ecuador y el presente Reglamento; así como también para temas que afecten el buen nombre y reputación de la USFQ, su personal,

directivos y estudiantes. Violar esta prohibición, se considera falta grave conforme los términos del presente Reglamento.

En casos especiales y excepcionales, y solo con autorización escrita del rector, la USFQ podrá mantener la dirección de correo electrónico asignada a excolaboradores, lo cual constará por escrito, sin que este hecho implique que continúa la relación laboral y podrá ser retirado en cualquier momento a la sola discreción de la USFQ.

Art. 55.- RESPALDOS DE DATOS. -La USFQ es la única propietaria de los datos que aparecen en la red informática interna, programas, plataformas y demás sistemas a disposición de sus colaboradores, de los datos y documentos contenidos en ellos; también de los datos, documentos y mensajes contenidos en las direcciones de correo electrónico proporcionados por la USFQ y de los datos contenidos en los celulares y de las líneas telefónicas provistas por esta.

La Universidad podrá realizar auditorías, respaldos, eliminaciones, duplicados, materializaciones o cualquier modificación o restricción que crea conveniente sobre los contenidos y uso de la herramienta denominada correo electrónico, disco duro de los respectivos computadores, documentos electrónicos subidos o completados en las plataformas digitales, hardware y software e incluso podrá utilizar esa información como prueba dentro de procesos y procedimientos de cualquier tipo, sin que se requiera ninguna autorización especial de parte de ningún colaborador.

Art. 56.- USO DE CLAVES. - La USFQ provee a sus empleados el uso de claves para acceso a distintos sistemas necesarios para la prestación de sus servicios.

Es obligación de todo empleado de la USFQ cuidar de las claves y usuarios de acceso a los diferentes sistemas de la USFQ considerando que estos son personales e intransferibles y que su uso es restringido únicamente a las actividades inherentes al trabajo. En caso de haber alguna novedad con las claves (por ejemplo, sin limitarse a: no funcionamiento, sospecha de uso indebido, revelación a terceros, ingreso no autorizado), los empleados tienen la obligación de transmitir de forma inmediata a su jefe y a la persona de TI que las administra.

En caso de que la USFQ confíe claves a sus colaboradores que comprometan a la institución con entidades públicas o privadas, éstas serán manejadas con extremo cuidado. En caso de haber cualquier novedad con estas claves, quienes hayan sido asignados como responsables de las mismas, tendrán que realizar un aviso inmediato a su jefe superior y entregar un reporte indicando las inquietudes sobre su uso. En caso de que hubiera descuido con el manejo y uso de estas claves por parte del personal al que se le hubieran confiado y por esa razón se hubiera producido algún perjuicio a la USFQ, ésta tendrá derecho de cobrar los daños ocasionados al empleado por cuyo descuido el daño se hubiera producido, así como podrá iniciar el visto bueno por considerarse una falta grave a este Reglamento Interno, sin perjuicio de otras acciones legales que pudieran corresponder.

Art. 57.- SEGURIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. - Todo colaborador que tenga o pudiera tener acceso a un sistema o sistemas de computación, programas, datos o información a través de cualquier medio, tiene la responsabilidad de proteger estos activos y de garantizar la seguridad, confiabilidad, disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información de la Universidad, de los estudiantes y sus familiares, del personal, proveedores, y de las actividades que tienen que ver con el procesamiento de esa información, además de cumplir con las leyes de derechos de autor vigentes en el Ecuador y con los acuerdos de licencia para uso de software celebrados por la USFQ con terceros. Los empleados serán responsables personalmente por los daños y perjuicios que ocasionen las violaciones a esta disposición.

CAPITULO XIII

INFORMACION CONFIDENCIAL, DATOS PERSONALES Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Art. 58.- INFORMACION CONFIDENCIAL.- Todos los colaboradores tienen la obligación de proteger la información que reciban durante el tiempo que presten sus servicios en la USFQ y que no sea de naturaleza pública de forma previa.

Se considerará información confidencial toda la información que hubieran recibido de forma directa o indirecta, que tenga relación o se refiera a la USFQ, sus autoridades, personal académico, trabajadores o estudiantes; sobre cualquier asunto y materia, siempre que esta no sea de naturaleza pública. Adicionalmente, los colaboradores están obligados a guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre cualquier proceso o política de la Universidad, siempre que no sea de naturaleza pública.

La información confidencial no podrá ser dada a conocer o entregada a persona natural o jurídica, sin previo consentimiento escrito del empleador, especialmente en lo relacionado con temas administrativos, técnicos, de resultados o logros en proyectos de investigación, por lo que la lealtad y confidencialidad son un requisito indispensable que permanecerá vigente aún después de terminada la relación laboral.

Específicamente el colaborador se obliga a:

1. Cuidar la información confidencial;
2. No divulgarla a terceros sin autorización previa, expresa y escrita del representante legal de USFQ o personal autorizado para el efecto.
3. Efectuar todas las medidas necesarias para protegerla y evitar que terceros conozcan información confidencial.
4. Informar inmediatamente cuando conozca que terceras personas han conocido, accedido, filtrado, guardado, mencionado o divulgando información confidencial o sospechare de tales hechos.
5. Mantener un adecuado nivel de cuidado en el manejo de la información confidencial, tomando medidas de cautela razonables.
6. Por solicitud de la USFQ que no necesita ser motivada, destruir y/o devolver todos los documentos y sus copias o respaldos
7. Proteger los datos personales de las personas de la comunidad universitaria a las que tenga acceso como parte de sus actividades, en conformidad con la Política de Privacidad de la Universidad.

Estas obligaciones se mantendrán vigentes y exigibles durante y después de terminada de la relación. La USFQ podrá repetir contra cualquier colaborador o excolaborador en caso de que el incumplimiento de estas obligaciones le cause perjuicio.

Adicionalmente, cualquier violación al cuidado debido de la información confidencial, se considerará falta grave y por tanto permite terminar la relación laboral previo visto bueno.

Art. 59.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. - El colaborador autoriza expresamente a la USFQ a que mantenga durante y después de terminar la relación laboral, sus datos personales para fines laborales, estadísticos, informativos al público, para promover los servicios de la USFQ y para proveer información a autoridades administrativas o judiciales.

Adicionalmente, el colaborador entiende que la Universidad llevará a cabo un proceso de personalización, categorización y creación de perfiles con sus datos, sin que se pueda requerir la transferencia o comunicación de esos datos a otro responsable.

Todo colaborador debe tratar los datos personales que llegue a conocer por la labor que desempeña para la USFQ, de manera íntegra y respetuosa de los derechos del titular de los mismos.

Todo el personal de la USFQ es capacitado en protección de datos personales y será personalmente responsable de cualquier violación a las normas legales y las disposiciones internas que la regulan esta materia.

En caso de que cualquier colaborador conozca de una violación a las normas de protección de datos personales, dará aviso inmediato a su jefe o a Recursos Humanos.

Art. 60.- CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y CERTIFICACIONES.- Por pedido de sus estudiantes, exestudiantes, graduados o por pedido de otra institución de educación superior nacional o extranjera, -previa confirmación con el estudiante, exestudiante o graduado-, el personal académico podrá emitir cartas de recomendación académica. Sin embargo, está prohibido de emitir certificaciones de índole académica y/o laboral.

Las certificaciones académicas relacionadas con estudios realizados, reportes de calificaciones (*kárdex*), duración de estudios, subespecializaciones, aprobación de materias, tiempo para culminación de estudios, entre otros, solo pueden ser emitidas por la Oficina de Registro, previa solicitud del estudiante, exestudiante o graduado o a petición de autoridad competente gubernamental o judicial.

Las certificaciones laborales, de trabajo o de vinculación con la Universidad serán expedidas exclusivamente por el Departamento de Recursos Humanos, previa solicitud del empleado, prestador de servicios o de autoridad competente gubernamental o judicial.

Las certificaciones para proveedores externos de la Universidad solo pueden ser emitidas por el Departamento Financiero, previa autorización del Rector o su delegado.

Art. 61.- TITULARIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- Los derechos y la titularidad de obras, patentes, diseños industriales, programas, signos distintivos, programas de software, sistemas o soluciones desarrolladas y cualquier otro elemento protegido por normas de propiedad intelectual o industrial, creadas bajo relación de dependencia laboral corresponderán a la Universidad conforme lo establecido en la Política de Propiedad Intelectual aprobada por la USFQ, en aplicación de las normas jurídicas locales o supranacionales.

CAPITULO XIV TELETRABAJO

Art. 62.- TELETRABAJO.- El Empleador y el colaborador podrán pactar al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, por un tiempo determinado o indeterminado, que éste preste sus servicios bajo modalidad de teletrabajo. Por esta se entiende una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación, sin requerirse la presencia física del colaborador en un sitio específico de trabajo.

No se considera teletrabajo si el colaborador presta servicios en lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando se encuentren ubicados fuera de las dependencias de la USFQ.

Los colaboradores que prestan servicios de teletrabajo gozarán de todos los derechos relacionados a su tipo de contrato. El empleador respetará el derecho del teletrabajador a desconexión. El tiempo de desconexión será de al menos doce (12) horas continuas en un periodo de veinticuatro (24) horas.

El empleador no se comunicará ni dará órdenes u otros requerimientos en días de descanso, permisos o vacaciones anuales de los trabajadores.

En esta modalidad el empleador ejercerá labores de control y dirección de forma remota y el colaborador reportará de la misma manera.

El hecho de que el empleador envíe correos fuera de su horario de trabajo, no implica que éste los tenga que responder o atender inmediatamente, sino que lo hará dentro de su horario y respetando su derecho a la desconexión.

CAPITULO XV

NORMAS ESPECIALES DE CONDUCTA PARA PROPENDER A UN AMBIENTE ADECUADO

En caso de que cualquier miembro de la comunidad lleve a cabo conductas que puedan ser considerada como un delito tipificado como tal en las normas legales, la Universidad realizará las denuncias penales que le corresponde realizar conforme las normas legales vigentes.

Art. 63.- AMBIENTE LIBRE DE ALCOHOL, DROGAS Y ARMAS.- La USFQ tendrá un ambiente seguro y sano. La posesión, uso, venta, intercambio o distribución de alcohol, drogas ilegales o narcóticas, así como armas letales de cualquier especie, está prohibido.

Asimismo, está prohibido trabajar bajo la influencia de cualquier droga, alcohol o medicamentos que puedan afectar la capacidad del personal para realizar su trabajo de manera segura y apropiada. La Universidad San Francisco de Quito aplicará el Acuerdo Ministerial 38 Registro Oficial 114 del 6 de enero de 2020, para la implementación de programas de prevención integral del uso y consumo de alcohol, tabaco u otras drogas en los espacios laborales públicos y privados.

Art.64.- AMBIENTE LIBRE DE ACOSO, VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN .- La USFQ prohíbe cualquier tipo de acoso sexual entre los miembros de su comunidad, entendiéndose como tal a cualquier acto u omisión de violencia de género, psicológica o sexual, que se traduce en conductas abusivas dirigidas a perseguir, chantajear e intimidar, entre otros.

La USFQ también prohíbe cualquier tipo de acoso laboral, entendido como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre colaboradores en relación o no jerárquica, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral.

La Universidad contará con mecanismos de prevención de acoso sexual laboral, de identificación oportuna de casos y con un plan de acción para estos casos. La Universidad deberá capacitar anualmente a todo su personal sobre la importancia de la prevención del acoso y adoptará una medida de cero tolerancia a conductas acosadoras. Está prohibido también el cometimiento de cualquier conducta que pueda ser considerada violencia, la cual puede ser verbal o física y cualquier tipo de discriminación.

La víctima o cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia de cualquier tipo de acoso, violencia o discriminación, tiene la obligación de denunciarlo por escrito ante el Ombudsman de la Universidad, su jefe inmediato o al rector o vicerrector, con el detalle suficiente para que se inicien las investigaciones pertinentes y tomar una acción disciplinaria.

El cometimiento de las conductas prohibidas en este artículo serán causal de visto bueno.

Toda denuncia o reclamo será investigado siguiendo el procedimiento interno correspondiente, tratado confidencialmente y se llevará un reporte del mismo. En caso de llevarse uno de estos procedimientos, la solicitud de visto bueno será interpuesta una vez resuelto el trámite interno de la USFQ, por lo que el plazo de prescripción contará a partir de dicha resolución.

Art.65.- AMBIENTE ADECUADO PARA EL CUIDADO HUMANO.- La Universidad San Francisco garantiza que el ambiente laboral de las mujeres embarazadas y lactantes será el adecuado para su estado.

Todo jefe inmediato de una mujer en estado de embarazo o lactancia tendrá en cuenta este estatus.

En caso de que cualquier mujer embarazada o en lactancia considere que el ambiente laboral no es el adecuado para su estado, presentará su denuncia conforme el trámite indicado en el último capítulo de este Reglamento Interno, el cual permitirá al empleador identificar oportunamente los factores de riesgo y evitarlos o contrarrestarlos.

CAPÍTULO XVI DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADOS

Art. 66.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS, FALTAS LEVES.- Son obligaciones de los empleados, a más de las constantes en el Art. 45 del Código del Trabajo, y las determinadas por la Ley, el contrato de trabajo, y el presente Reglamento Interno, las que a continuación se enumeran y cuyo incumplimiento será considerado como falta leve, cuando no haya reincidencia.

- a) Cumplir a cabalidad las órdenes, disposiciones y directrices emanadas de las autoridades de la Universidad, indicadas de forma directa o que constan en el repositorio digital de los sistemas de la USFQ, entre otros, en Reglamentos, Manuales, Instructivos o Guías, siempre y cuando no atente con la normativa legal vigentes y derechos constitucionales del trabajador.
- b) Decir la verdad en toda ocasión.
- c) Conducirse en público o en privado observando el decoro, dignidad, ética, honestidad y honorabilidad.
- d) Defender los intereses morales y materiales de la USFQ, velando siempre por su prestigio.
- e) Desempeñar sus actividades con fidelidad, eficiencia, buena voluntad, buena fe y en forma positiva.
- f) Observar buena conducta en el trabajo guardando las normas de buena educación, consideración, respeto, trato cortés, con el resto del personal de la USFQ, sus compañeros de trabajo, superiores y alumnos, invitados y todas las personas que directa o indirectamente tengan relación con la Universidad, durante las horas de trabajo y fuera de ellas.

- g) Respetar a sus superiores y cultivar la más sana armonía con sus compañeros de trabajo durante las horas de labor o fuera de ellas, respetando la dignidad ajena y evitando disgustos, discordias e intrigas entre compañeros.
- h) Abstenerse de propagar rumores en relación a la USFQ y de todos los miembros de su comunidad.
- i) Procurar el mayor rendimiento en su actividad de acuerdo con las normas establecidas y elaborar y entregar puntualmente la información completa y oportuna, así como los informes requeridos por las autoridades de la Universidad o sus superiores.
- j) Permanecer dentro del área del trabajo durante las horas laborables, salvo el caso de los empleados que por sus funciones tengan que concurrir a otras áreas.
- k) No demorar la iniciación de sus labores al comenzar la jornada laboral no desatender o abandonar el sitio de trabajo o suspender la ejecución de la labor sin la autorización del jefe respectivo.
- l) Dar aviso en caso de atraso o falta con la suficiente antelación o apenas sea posible.
- m) Asistir con la debida puntualidad a los eventos formativos, educacionales o de capacitación que se relacionen con las funciones desempeñadas y/o los que la Universidad convoque dentro de la jornada laboral. Podrán establecerse en la comunicación que invita a cada capacitación, sanciones puntuales según la importancia del evento.
- n) Realizar el reporte y liquidación de gastos de viaje o viáticos siguiendo el procedimiento, dentro de los plazos y utilizando los documentos indicados por el empleador para esos efectos.
- o) Presentar la identificación emitida por la USFQ cuando le sea requerido por el personal de seguridad o autoridades de la Universidad, considerando que la misma es personal e intransferible y que su uso es restringido únicamente a las actividades inherentes al trabajo.
- p) Actualizar datos o documentos sobre su cambio de domicilio, estado civil, discapacidad, o cualquier otro que el empleador requiera para mantener al día sus registros laborales.
- q) Cuidar las instalaciones, infraestructura, aulas, equipos, enseres, bienes, laboratorios, bibliotecas y en general todas las pertenencias de la USFQ de uso general y de uso particular del empleado.
- r) Utilizar los bienes y servicios entregados por el empleador para llevar a cabo sus labores, exclusivamente en ellas y no darles otro uso o destino, y guardarlos en el sitio indicado. En caso de pérdida, desperfecto o daño, o necesidad de mantenimiento, dar aviso inmediato al superior.
- s) Cuidar que no se desperdicien los materiales en general y los de los laboratorios en particular.
- t) Cuidar los equipos, materiales y en general los bienes proporcionados por la USFQ para el desarrollo de sus labores. Si por actos culposos del empleado estos bienes se hubieran perdido, dañado o sufrido desperfectos, se exigirá que el empleado los restituya o pague el precio de reposición de los mismos, autorizándose el descuento en su rol de pagos o finiquito. Si estos daños se hubieran provocado por actos dolosos, se considerará falta

grave y también procederá su restitución o pago conforme lo antes indicado. En conformidad con lo establecido en el artículo 45 literal b del Código del Trabajo

- u) Mantener el control y registro de las salidas e ingresos de equipos, así como vigilar su buen uso, impidiendo que sean usados por personas no autorizadas.
- v) Utilizar el correo electrónico para actividades que vayan en contra de las normas jurídicas, los principios institucionales y los derechos de terceros.
- w) Realizar inventarios de los equipos, útiles de trabajo y más implementos o pertenencias de la Universidad que estén a su cargo, cuando lo ordene un superior jerárquico.
- x) Prestar la máxima colaboración posible en los casos de siniestro o riesgo inminente que afecte o amenace a las personas o bienes de la USFQ, por el tiempo necesario para superar el evento, aun cuando el esfuerzo se realice fuera del horario habitual o incluso en días de descanso obligatorio. En el presente caso se atenderá el asunto de conformidad con artículo 45 numeral c del Código de Trabajo.
- y) Contribuir a la prevención de riesgos laborales para evitar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, cuidando de su propia seguridad y la de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones de la USFQ o con ocasión de cualquier actividad relacionada con la Universidad
- z) Concurrir y presentarse al trabajo cuidando de su arreglo personal y manteniendo el decoro en el vestir.
- aa) Mantener limpio y ordenado el sitio de trabajo o sala en donde realiza su labor.
- bb) Ejecutar las labores que le correspondan sin encargar a otra persona la realización del trabajo que le ha sido encomendado.
- cc) Participar en los procesos de elecciones de la Universidad y cumplir fielmente las normas del Reglamento de Elecciones.
- dd) Reportar a sus superiores jerárquicos los hechos o circunstancias que causen daño a la Universidad o que afecten o impidan el cumplimiento de sus labores.
- ee) Exponer sus quejas o reclamos en forma adecuada y respetuosa al superior jerárquico o al Ombudsman, o al Departamento de Recursos Humanos y siguiendo el procedimiento establecido para cada caso; procurando evitar incidentes o actitudes que puedan escalar el problema o derivar en un litigio.
- ff) Dar a conocer a su jefe inmediato o al Departamento de Recursos Humanos de cualquier irregularidad o incorrección que conozcan, en lo relacionado al plano laboral o incumplimientos a las políticas internas en materia laboral, en especial respecto de los subalternos que se encuentran a su cargo.
- gg) Mantener las instalaciones internas y externas de la USFQ como zona libre de humo.
- hh) Mantener para su uso las llaves de la oficina asignada o de cualquier laboratorio o instalación de acceso restringido. Reportar de forma inmediata cualquier pérdida de llaves al jefe inmediato y al área de planta física.
- ii) Liquidar al momento que termine la relación laboral, todas las cuentas que tuviere pendientes, así como devolver los implementos de trabajo: archivos, documentos, manuales, libros, claves, llaves, contraseñas, correos electrónicos, cuentas, tarjeta de

identificación, tarjetas de presentación, computadoras, teléfonos, equipos, materiales, muebles, oficinas, etc., firmando la correspondiente acta de entrega.

- jj) Presentar a tiempo los informes, reportes o información que les sean requeridos de acuerdo con la naturaleza de sus funciones o su cargo.

Será considerado falta leve el que el jefe inmediato no dé aviso a Recursos Humanos o al Rector o Vicerrector o a la instancia prevista en la normativa interna, el cometimiento de una falta leve de un subordinado.

Art. 67.- PROHIBICIONES A LOS EMPLEADOS, FALTAS GRAVES.- El cometimiento de los actos prohibidos establecidas en el Art. 46 del Código del Trabajo, otras constantes en este Reglamento como tales y las siguientes, constituirán falta grave que dará derecho al empleador a solicitar el visto bueno de conformidad con lo que establece el numeral segundo del Art. 172 del Código del Trabajo:

- a) Proporcionar informaciones falsas o documentos forjados a la Universidad.
- b) Incumplir las medidas de seguridad y salud constantes en los Reglamentos, las indicadas por las autoridades de seguridad y salud de la Universidad, o por las autoridades de control.
- c) Iniciar, intervenir o promover peleas, disputas o altercados con superiores, colegas, estudiantes, padres de familia y/o empleados de proveedores, dentro de las instalaciones de la Universidad o fuera de ellas.
- d) Insultar, agredir, usar lenguaje ofensivo, realizar cualquier acto que constituya abuso de poder o maltratar de cualquier manera a sus superiores, subalternos, otros empleados, estudiantes, padres de familia, proveedores, dentro de las instalaciones de la Universidad o fuera de ellas.
- e) Enviar correos, publicar en redes sociales, medios digitales u otros, escribir leyendas o repartir panfletos que contengan frases ofensivas a la dignidad de la Universidad o cualquier miembro de la Comunidad USFQ.
- f) Propagar rumores en detrimento de cualquier miembro de la comunidad USFQ, o emitir comentarios mal intencionados que produzcan inquietud o malestar entre sus miembros o terceros.
- g) Hacer amenazas o chantajes o intimidar a cualquier miembro de la comunidad USFQ.
- h) Hacer afirmaciones calumniosas y/o injuriosas contra la USFQ, sus funcionarios, empleados, proveedores, estudiantes, padres de familia, o contra sus actividades o servicios.
- i) Cometer cualquier acto que signifique el cometimiento de un delito penal o infracción administrativa.
- j) Portar armas de cualquier clase en el centro de trabajo, salvo el caso del personal de guardianía o vigilancia que tenga la debida autorización por parte de la USFQ y de las autoridades competentes.
- k) Fingir dolores o enfermedad. Se entenderá que se ha fingido el dolor o la enfermedad cuando ha utilizado esta excusa para salir del centro de trabajo o no asistir, pero no ha presentado ningún certificado médico que avale la atención médica recibida.

- l) Utilizar el nombre de la USFQ o la función que desempeña dentro de ella de forma no autorizada, para obtener ventajas de manera directa o indirecta.
- m) Hacerse pasar por representante de la USFQ sin la autorización correspondiente.
- n) Hacer negociaciones, celebrar contratos, acuerdos, entrevistas o realizar presentaciones, directas con los estudiantes, proveedores, auspiciantes o cualquier tercero como si las hiciera en nombre de la USFQ, sin la aprobación previa escrita del Rector o del departamento correspondiente.
- o) Presentar o usar sin la autorización correspondiente: ediciones, publicaciones, imágenes, logotipos, documentos, artículos de promoción y cualquier otro objeto de propiedad intelectual que pertenezca a la USFQ.
- p) Incumplir con las obligaciones fijadas en la Política de Propiedad Intelectual de la USFQ y demás normas complementarias, durante la relación laboral o durante la beca o acuerdo de estudios y/o investigación, que la USFQ le hubiera concedido o que se hubiera suscrito.
- q) Beneficiar a través de ofertas, descuentos, cupos, plazos para el pago, calificaciones, información confidencial, o cualquier otra ventaja, a familiares, amigos, otros empleados, estudiantes o a cualquier otra persona, cuando no estuviera autorizado.
- r) Firmar certificaciones o autorizaciones para colegas de trabajo, estudiantes, padres de familia, proveedores o cualquier tercero, sin ser del área autorizada para ello. El personal académico está autorizado para emitir cartas de recomendación académicas exclusivamente a petición de sus estudiantes o por pedido de otra institución de educación superior nacional o extranjera, previa confirmación del estudiante.
- s) Alterar, falsificar o eliminar indebidamente cualquier registro, dato o documento elaborado o expedido por la USFQ.
- t) Elaborar, utilizar, circular o entregar documentos con el nombre de la USFQ que contengan información falsa o para desprestigiar a la Universidad o a cualquier miembro de la comunidad USFQ o a terceros, aún si no hubiera perjuicio para la USFQ.
- u) Solicitar a o recibir de estudiantes, padres de familia, distribuidores, proveedores de la USFQ préstamos, ayudas económicas, invitaciones, premios, donaciones u obsequios salvo cuando hubiera autorización expresa a recibir donativos para proyectos o como auspicios.
- v) Organizar sorteos, rifas o vender boletos o la comercialización de cualquier producto o servicio, a nombre de la USFQ, o sin la autorización escrita del departamento correspondiente.
- w) Suspender, abandonar, encargar o encomendar a otra persona su trabajo sin que haya causa legal y sin autorización del superior.
- x) Negarse a ejecutar cualquier trabajo ordenado por el jefe respectivo o a cumplir las órdenes directas que reciba de sus superiores, siempre que el mismo se relacione con las funciones para las que fue contratado o que se trate de tareas necesarias para reducir los efectos de un evento catastrófico o de fuerza mayor, en los términos previstos en el Código del Trabajo.
- y) Ejecutar actos ajenos a su tarea o en incumplimiento de las indicaciones o procesos previstos expresamente, que causen daño a los equipos e instalaciones físicas en general de la Universidad, o que ocasionen desperdicio de insumos o materiales.

- z) Usar o manipular equipos sensibles o materiales peligrosos sin autorización, o teniéndola, destinarlos a usos distintos de los que les son naturales o de la tarea autorizada; o permitir que terceros los usen o manipulen.
- aa) Tomar sin autorización o no devolver en el tiempo indicado, cualquier objeto o bien de propiedad de la USFQ, de los estudiantes, proveedores o prestadores de servicios de la Universidad.
- bb) Usar en provecho propio los bienes y servicios prestados por terceros y contratados por la USFQ.
- cc) Dar autorización indebida de uso de bienes, activos, herramientas o materiales inventariados de la Universidad por parte de los funcionarios a los que se les ha designado para su custodia y administración.
- dd) En los casos aplicables, marcar el registro o tarjeta de control de asistencia de otro empleado, aun cuando lo esté reemplazando; o negarse a marcar su asistencia.
- ee) Participar en cualquier forma de suspensión arbitraria de trabajo o negarse sin causa legal a la realización de las labores ordinarias o extraordinarias.
- ff) Intervenir en o permitir actividades religiosas o de proselitismo político o de propaganda, dentro de las dependencias de la USFQ, o utilizando sus recursos, equipos, materiales y medios digitales.
- gg) Informarse del contenido del correo dirigido a otra persona, o comunicaciones, o de cualquier otro documento confidencial de la Universidad, salvo que aquella le haya autorizado expresamente, y en tal caso, bajo obligación de reserva.
- hh) Divulgar y/o utilizar en provecho propio cualquier dato de carácter reservado de la USFQ, ya sea de índole académico, técnico, industrial, comercial o administrativo, que hubiere llegado a su conocimiento.
- ii) Descuidar las llaves de acceso a áreas sensibles o claves de sistemas informáticos y equipos, permitiendo que terceros no autorizados accedan. El empleado será directamente responsable, civil y penalmente, de cualquier mal uso que terceros den a esos bienes o claves.
- jj) Realizar durante las horas de trabajo, dentro o fuera de las instalaciones de la USFQ, trabajos a favor de terceras personas naturales o jurídicas, sin autorización escrita concedida por el empleador.
- kk) Prestar servicios o realizar consultorías o investigaciones fuera del horario de trabajo, en actividades que impliquen competencia o conflicto de intereses con la USFQ, sin autorización del Decano correspondiente, en caso del personal académico, o del jefe directo en caso del personal administrativo.
- ll) Transportar en los vehículos de la USFQ a familiares o personas ajenas a la Universidad, sin la autorización correspondiente.
- mm) Incumplir las normas, disposiciones e instrucciones que dicten los respectivos funcionarios de la Universidad, cuya desobediencia haya causado daño a la USFQ, sus estudiantes, padres de familia, auspiciantes, proveedores, terceros relacionados u otros empleados, siempre y cuando no atente con la normativa legal vigentes y derechos constitucionales del trabajador.

- nn) Realizar actividades imprudentes que pongan en peligro de daño los bienes o pertenencias de la USFQ.
- oo) Acceder, tomar, retener, copiar, duplicar, divulgar, utilizar indebidamente, entregar a terceros o eliminar, información que tenga el carácter de confidencial, o que por su naturaleza se entiende debe permanecer de forma privada, así como bases de datos, reportes, documentos, datos, y cualquier información de la Universidad, de los alumnos, proveedores, auspiciantes, que por cualquier razón haya llegado a conocer.
- pp) Revelar secretos técnicos, industriales, comerciales, científicos o profesionales que sean de uso exclusivo de la USFQ.
- qq) Violar la debida reserva que sobre todos los asuntos administrativos, financieros, académicos e internos de la USFQ.
- rr) Entorpecer u obstaculizar de cualquier manera la investigación interna o externa, así como cualquier proceso de control administrativo o disciplinario.
- ss) Demorar u omitir el depósito o entrega oportuna a la USFQ de los valores que hayan sido recaudados. Los empleados que tengan a su cargo dinero o bienes de la Universidad, serán responsables del uso adecuado, de las pérdidas y faltantes de los mismos. Para esos efectos, la USFQ podrá determinar en cualquier momento la inspección o auditoría sin previo aviso y deducir esos valores del rol de pagos o del finiquito, cuando haya sido debidamente comprobado.
- tt) Concurrir al lugar de trabajo bajo efectos de bebidas alcohólicas, o de sustancias estupefacientes o drogas.
- uu) Ingerir bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o drogas durante la jornada de trabajo o en las instalaciones de la USFQ, con excepción de los eventos de carácter social organizados por la propia Universidad en donde se sirvan estas bebidas.
- vv) Introducir a las instalaciones de la USFQ, a sus vehículos o a los recintos ajenos en donde la Universidad está llevando a cabo una actividad, bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o drogas.
- ww) Presentarse o ingerir en eventos en que represente a la USFQ o en gestiones por esta delegada, en estado de embriaguez o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes o de drogas; o estar con el uniforme de trabajo que tenga la identificación de la USFQ en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o de drogas, en cualquier parte.
- xx) Introducir en las instalaciones de la USFQ y/o transmitir, almacenar o comercializar por cualquier medio, literatura, imágenes, signos o símbolos inconvenientes u ofensivos, o que fueran lesivos para el prestigio de la Universidad o la moral y las buenas costumbres.
- yy) Introducir, bajar, distribuir o enseñar pornografía, o cometer actos íntimos o de índole sexual en las instalaciones de la Universidad.
- zz) Solicitar favores de naturaleza sexual a cualquier miembro de la Comunidad USFQ o a terceros a cambio de beneficios en la USFQ, o realizar cualquier conducta que pueda ser considerada o percibida como acoso o abuso sexual.
- aaa) Violar las políticas de Protección de Datos Personales comunicadas por la USFQ o ejecutar cualquier acto que ponga el riesgo o atente contra la seguridad de esos datos.

Será considerada falta grave que el jefe inmediato no dé aviso a Recursos Humanos o al Rector o Vicerrector o a la instancia prevista en la normativa interna, el cometimiento de una falta grave de un subordinado.

Además, serán consideradas como faltas graves a este reglamento y por tanto darán derecho a la terminación de la relación laboral previo visto bueno, las faltas graves que consten en el Código de Honor y Convivencia de la USFQ o en el Manual del Personal de la USFQ.

CAPITULO XVII

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LA USFQ

Art. 68.- OBLIGACIONES DE LA USFQ.- Son obligaciones del empleador, aparte de las establecidas en las Leyes, las siguientes:

- a) Tratar a los colaboradores con el mayor respeto y las debidas consideraciones.
- b) Cumplir con todas las normas laborales, especialmente aquellas que reconozcan y garanticen derechos laborales.
- c) Cumplir con las normas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
- d) Mantener las instalaciones en adecuado estado de funcionamiento, desde el punto de vista higiénico, de seguridad y salud.
- e) Llevar un registro actualizado en el que consten nombres, edades, datos personales, estado civil, antigüedad en el servicio, y, en general todo hecho que se relacione con la prestación de labores y actividades de los empleados de la USFQ.
- f) Proporcionar a todos los empleados que por el tipo de labor requiera, los implementos e instrumentos necesarios, así como ropa de trabajo apropiada e implementos de seguridad y salud ocupacional.
- g) Pagar al empleado los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia.
- h) Atender, dentro de las previsiones de la Ley y de este Reglamento los reclamos de los empleados.
- i) Conferir los certificados de trabajo que le sean solicitados por empleados actuales y anteriores.
- j) Facilitar a las autoridades de trabajo las inspecciones que sean del caso para que constaten el fiel cumplimiento del Código del Trabajo y del presente Reglamento.

Art. 69.- PROHIBICIONES DE LA USFQ.- Le está prohibido al empleador, aparte de lo establecido en las Leyes vigentes, lo siguiente:

- a) Imponer multas que excedan el máximo establecido en la ley y por razones diversas a las autorizadas en este Reglamento.
- b) Sancionar a los empleados con la suspensión temporal del trabajo.
- c) Imponer sanciones sin respetar el debido proceso.
- d) Imponer sanciones que no estén dispuestas en las normas legales o internas de la USFQ.

CAPITULO XVIII DE LAS SANCIONES Y SU PROCEDIMIENTO

Art.70.- TIPOS DE INFRACCIONES AL REGLAMENTO.- En caso de infracción a las normas constantes en el Código del Trabajo, en el presente Reglamento Interno, en el Manual del Personal de la USFQ, en el Reglamento de Personal y Escalafón de la USFQ siempre y cuando no atente con la normativa legal vigentes y derechos constitucionales del trabajador, así como en los Contratos Individuales de Trabajo, se establecen dos clases de sanciones:

- a) Sanciones por faltas leves; y,
- b) Sanciones por faltas graves.

Art. 71.- SANCIÓN POR FALTAS LEVES.- Las faltas leves, es decir el incumplimiento de las obligaciones previstas en el Art. 67 de este Reglamento Interno y las demás que se hayan señalado con esta categoría en el presente Reglamento, serán sancionadas con multa que no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la remuneración mensual, la cual será explicada por escrito al empleado. La multa será retenida en el rol de pagos o en la liquidación, sin que sea necesaria la aceptación del colaborador, bastará la comunicación escrita de la USFQ en donde se detalle la conducta indebida.

Art. 72.- SANCIÓN POR FALTAS GRAVES.- Las faltas graves, es decir el incumplimiento de las obligaciones previstas en el Art. 68 de este Reglamento Interno y las demás que se hayan señalado con esta categoría en el presente Reglamento, darán lugar a que la USFQ solicite el visto bueno ante uno de los señores inspectores de trabajo previo el trámite legal, y dé por terminada la relación laboral.

Art. 73.- ACUMULACIÓN DE FALTAS LEVES.- Adicionalmente, la acumulación de tres faltas leves en un mismo periodo semestral de labor, será considerada como una falta grave que dará origen para que el empleador pueda solicitar el visto bueno de conformidad con la Ley.

Art. 74.- INFRACCIONES ESPECIALES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y DEL PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO.- Los profesores, los investigadores y el personal de apoyo académico, se someterá a las siguientes reglas especiales.

- A. Se considera falta leve para este personal, sancionada conforme el artículo 72 de este Reglamento, las siguientes:
 - a) Retrasar el ingreso de calificaciones en el o los sistemas indicados por la USFQ, más allá del tiempo establecido en el calendario académico general o específico para el programa, siempre que la demora sea atribuible al sancionado.
 - b) Retrasar el ingreso del syllabus en el o los sistemas indicados por la USFQ, antes de la fecha de inicio de clases indicada en el calendario académico general o específico para el programa.
 - c) No elaborar el syllabus de su clase de acuerdo con las instrucciones de la Universidad o incumplir con las actividades detalladas en el syllabus.
 - d) Incumplir con la carga académica y actividades que le sean asignadas.
 - e) No ingresar los documentos que acreditan las capacitaciones, proyectos de investigación y vinculación a los sistemas indicados por la USFQ.
 - f) Ausentarse de clases sin avisar previamente a los estudiantes y/o a la coordinación del Colegio Académico correspondiente.

- g) No recuperar las clases pendientes que por su ausencia o falta del cumplimiento del syllabus, faltaron para completar el temario.
- h) No asistir a los comités en los que fueran delegados o las reuniones y/o capacitaciones programadas por su colegio académico.
- i) Utilizar un aula, laboratorio o espacio distinto al asignado previamente por la Oficina de Registro o dependencia que corresponda.
- j) Dejar en malas condiciones, desordenadas o sucias, las aulas, laboratorios o espacios que utilice.
- k) Omitir el cumplimiento de cualquier instrucción específica que aplica al aula, laboratorio o espacio asignado.

La acumulación de tres faltas leves en un periodo académico, se considerarán como una falta grave que dará origen para que el empleador pueda solicitar el visto bueno de conformidad con la ley. Para las acciones que se realizan una vez cada período académico, la acumulación de tres faltas menores de éstas tiene que ser en tres períodos académicos para que se considere como una falta grave que dará origen para que el empleador pueda solicitar el visto bueno de conformidad con la Ley.

- B. Se considera falta grave para este personal, sancionada conforme el artículo 73 de este Reglamento, las siguientes:
 - a) No ingresar las calificaciones a los sistemas indicados por la USFQ después de siete (7) días de vencido el plazo establecido en el calendario académico general o específico para el programa.
 - b) No ingresar el syllabus a los sistemas indicados por la USFQ después de treinta (30) días de vencido el plazo establecido.
 - c) No reconocer los derechos de propiedad intelectual de la USFQ o la afiliación institucional, sobre las investigaciones o publicaciones, o no registrar la participación de la USFQ en los formularios de registro de las revistas indexadas.
 - d) Entregar a los estudiantes formularios de cambio de nota.
 - e) Entregar a los estudiantes las claves de acceso a los sistemas de calificación de exclusivo uso del personal académico.
 - f) Haber obtenido dos (2) evaluaciones docentes consecutivas inferiores al setenta por ciento (70%).
 - g) Haber obtenido cuatro (4) evaluaciones integrales de desempeño inferiores al setenta por ciento (70%) durante su tiempo de servicios para la Universidad.

Art. 75.- COMPETENCIA PARA IMPONER SANCIONES.- Corresponde al Rector, Vicerrector o al Consejo Universitario de la USFQ, la imposición de sanciones a los colaboradores que incurran en faltas de conformidad con este Reglamento; pero para efectos de vigilar y controlar el comportamiento de los empleados, podrán contar con los informes y los reportes de las autoridades, comités, directores de departamento, de oficina, de área o jefe directo.

Art. 76.- PROCEDIMIENTO PREVIO PARA IMPONER SANCIONES.- Para imponer sanciones que impliquen terminación de la relación laboral, el jefe inmediato o la persona que la solicita, deberá presentar una justificación con todos los detalles posibles, sobre las razones por las que hace esta petición.

Esta solicitud será conocida por el Rector, el Vicerrector y/o Recursos Humanos.

Una vez conocida esta petición, se convocará al colaborador a una reunión para que explique su punto de vista o se le pedirá un informe escrito o una explicación sobre la falta.

Una vez escuchado o analizado el informe, respectivamente, se tomará la decisión de imponer la sanción y/o continuar o terminar la relación laboral en los casos en que esta pueda ser la sanción aplicable.

En caso de que se hubiera aplicado el procedimiento establecido en el Código de Honor y Convivencia de la USFQ para el personal académico, el procedimiento constante en este artículo no se aplicará y con la resolución del Consejo Universitario de separación definitiva, se procederá a solicitar el visto bueno.

CAPITULO XIX

PROCEDIMIENTO PARA RECLAMOS DE LOS EMPLEADOS

Art.77.- RECLAMO AL JEFE INMEDIATO.- El empleado que creyere que tiene derecho para presentar un reclamo escrito sobre el cometimiento de alguna infracción contemplada en este Reglamento Interno o el incumplimiento de alguna de sus normas o de cualquier otra norma interna de la USFQ, acudirá a su jefe inmediato con el reclamo y presentará la justificación correspondiente.

Art.78.- NO ATENCIÓN DEL RECLAMO.- En caso de que la persona que haya recibido la queja no la procese o el empleado no reciba contestación en ocho (8) días laborables, se entenderá que su queja ha sido desatendida y tendrá derecho a presentarla por escrito ante Departamento de Recursos Humanos.

En caso de que este Departamento tampoco conteste dentro de ocho (8) días, el empleado reclamante tendrá derecho a presentarla por escrito al Rector o al Vicerrector.

CAPITULO XX

CONFLICTOS DE INTERES

Art.79.- ORIGEN DEL CONFLICTO DE INTERÉS.- Un conflicto de interés puede producirse cuando, dentro de una actividad relacionada con la Universidad, laboral o académica, se deban tomar decisiones que involucren a un familiar inmediato (cónyuge, conviviente, parientes dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad), personas con quienes se mantenga o se haya mantenido relaciones sentimentales, de amistad o enemistad manifiesta, procesos judiciales, extrajudiciales o administrativos, entre otras, de tal forma que el resultado podría verse afectado por esta relación.

También puede producirse cuando se deban tomar decisiones que involucren a un socio o asociado, a un cliente o proveedor, o en general a personas con quienes se mantenga o se haya mantenido o se tiene la expectativa de tener relaciones económicas o negociales.

En cualquiera de estos casos, tales relaciones de cercanía o enemistad o interés, podrían implicar, de manera directa o indirecta, ventajas o perjuicios, para sí mismo, para la otra persona o para terceros.

El conflicto de interés se puede presentar en relaciones entre pares, jerárquicas o de poder.

Art.80.- OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES RELACIONADAS CON EL CONFLICTO DE INTERÉS.-

Todos los EMPLEADOS de la USFQ están obligados a evitar situaciones de conflicto de interés.

En particular, pero sin limitarse a las siguientes, deben abstenerse de:

- a) Obtener regalos, ventajas, premios, beneficios o pagos de terceros relacionados al o por causa del desempeño de su cargo en la Universidad;
- b) Otorgar ventajas o desventajas a otro empleado de la USFQ o a terceros vinculados con ésta, por razón de la amistad, cercanía o enemistad, antipatía con tal persona;
- c) Imponer castigos o liberar de sanciones a personas con las que podría tener conflicto de interés;
- d) Utilizar el nombre de la USFQ o invocar su condición de empleado de la Universidad para influir indebidamente en la realización de actividades ajenas;
- e) Hacer uso de los activos y/o documentos y/o información de la USFQ, con fines ajenos a la USFQ;
- f) Participar en cualquier actividad de la USFQ en donde, directa o indirectamente, tenga un interés económico o personal;

En caso de estar en alguno de estos casos o dudar que lo estaría, el empleado tiene que dar aviso inmediato al Departamento de Recursos Humanos. En caso de que éstos tuvieran duda sobre si la situación contempla un conflicto de interés, deben consultar al Ombudsman.

En caso de que el empleado quiera solicitar permiso para realizar cualquier actividad que podría interpretarse como conflicto de interés, enviará una propuesta escrita previa y en ningún caso se entenderá autorizado hasta no obtener aprobación escrita.

Incumplir con lo contemplado en este artículo es causal de visto bueno.

CAPITULO XXI

APLICACIÓN LEGAL Y VIGENCIA

Art.81.- APLICACIÓN CÓDIGO DEL TRABAJO.- En todo lo que no estuviere previsto en este Reglamento Interno de Trabajo, la USFQ y sus empleado se sujetarán a lo dispuesto en el Código del Trabajo, y demás normas laborales. En caso de que cualquiera de los artículos del Código del Trabajo a los que hace remisión directa este Reglamento se derogue, reforme y/o codifique y por tanto cambie su numeración, es obligación de quien aplica la norma que contiene la remisión, verificar si existe la misma regulación en otro artículo, en cuyo caso deberá aplicarla con la nueva numeración.

Art.82.- VIGENCIA DEL REGLAMENTO.- Este Reglamento Interno de Trabajo entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación por parte del señor Director Regional del Trabajo.

DIEGO QUIROGA FERRI, Ph.D

RECTOR

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ